

他人资产导致被申请人不能及时归还他人，导致支付他人的违约金等属于财产保全造成的直接损失，应当予以认定。对于具体案件中，因被申请人出于经营需要与他人磋商成功，但因错误保全导致受到损害，当事人主张的应当进行考量。此外，损失认定的期间应以保全错误期间为限。

三、财产保全行为与被申请人损失之间因果关系的司法认定

申请人的保全行为与被申请人损失之间存在因果关系的应当承担损害赔偿 责任，对于没有因果关系的损害，申请人无须承担责任。

对于因申请人的错误保全行为导致被申请人造成损失的，一般认定具有因果关系损害，对于即使申请人保全错误，但因其他原因，如案涉财产已被冻结、查封、抵押等情况的，不应认定为具有因果关系的损害。同时，对于被申请人不及时止损，未积极履行法律规定的救济途径的，也不应认定损失和保全行为之间具有直接的因果关系。

本案中，申请人的保全行为基于真实的法律关系及保全目的行使财产保全，不具有主观过错，虽其保全财产后被法院认定为他人委托理财的资金，不属于夫妻共同财产，以致何某因保全行为承担违约责任，但在诉讼过程中，何某也并未对财产保全裁定提出任何异议，其未积极履行法律规定的救济途径，不应认定为其损失与保全行为具有因果关系的损害。基于此，本案法院裁判驳回何某的诉请。

诉讼财产保全制度是我国民事诉讼法规定的一项基本制度，目的在于保障 人民法院作出的生效判决能够得到有效执行，当事人的合法诉讼权益能够得到切实维护。任何权利的行使都应当有边

界，申请财产保全是当事人重要的诉讼 权利，行使得当，能够起到顺利执行裁判的作用，行使不当，造成对方当事人 损失的，申请人对此确有过错的，也应当承担相应赔偿责任。

编写人：重庆市涪陵区人民法院 郭秋彤

应以过错责任为原则审慎认定损失与保全行为之间的因果关系

——王某诉叶某因申请财产保全损害责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终17678号民事裁定书

2. 案由：因申请财产保全损害责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):王某

被告(被上诉人):叶某

【基本案情】

王某要求叶某赔偿其利息损失597343元并负担诉讼费。王某主张：2016年1月28日，双方签订了《房屋租赁合同》(以下简称合同)，叶某承租其房屋用于宾馆经营。2020年7月20日，因叶某严重违约未按照合同约定交付租金，双方租赁合同关系已经依法解除。2020年9月18日，叶某在自知合同被解除后自身与涉案房屋没有任何关系的情况下，为了达到获得拆迁款之目的，遂以要求王某支付停止营业损失、搬家损失、拆迁补偿及装修损失等款项为由，向北京市顺义区人民法院申请诉前财产保全，要求对原告应收拆迁补偿款人民币827万元予以查封。北京市顺义区人民法院针对叶某的诉讼保全申请作出了民事裁定书，查封了王某上述拆迁款。2021年8月2日，北京市顺义区人民法院作出了(2020)京0113民初18703号民事判决，判决认定叶某属于违约一方，双方之间的租赁合同已经解除。通过对比叶某申请财产保全金额(827万

元)与人民法院最终判决认定金额(183.40万元),可见二者相差巨大。叶某提起的诉前财产保全是滥用诉前保全的行为,构成恶意保全。被告叶某不同意王某的全部诉求。

(2020)京0113民初18703号民事判决本院认为部分写明:叶某未按合同约定日期给付相应的租金,但双方对给付租金的方式或期限并没有以书面的形式予以变更,故叶某未按合同约定给付租金,应认定为存在违约行为。王某未支付拆迁款是否违约,因双方合同解除时间在前,王某签署拆迁协议的日期在后,叶某以此主张王某承担违约责任没有事实依据,法院不予支持。判决如下:

一、王某给付叶某停产停业损失187万元……二、王某与叶某所签《房屋租赁合同》于2020年7月20日解除等。王某为证实偿还贷款的利息损失,提交了交易明细和贷款还款流水。王某提交的个人业务账务回单显示,2020年11月7日,付款人王某向收款人王某支付1409万元。王某表示法院通知其账户金额可以使用的时间是2022年3月1日,就此提交账务明细。对此叶某表示二审判决后其申请了强制执行,执行部门向其发放案款时间是2022年7月。

【案件焦点】

1. 王某是否因财产保全行为受有损失; 2. 如何审查、认定申请保全错误赔偿责任的成立。

【法院裁判要旨】

北京市顺义区人民法院经审理认为:申请有错误的,申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。申请保全错误赔偿责任的成立,需要满足以下四个条件:(1)人民法院依据申请保全人申请对被申请人的财产进行保全;(2)被申请人遭受了损失;(3)损失与保全行为具有因果关系;(4)申请保全人存在过错,即对财产保全具有主观上的故意或重大过失。主张申请保全有错误的当事人应当就上述四个条件的成就负举证责任。

本案中,法院依据叶某申请对王某名下价值827万元的财产进行了保全。王某所称无法使用拆迁款提前偿还贷款造成多付利息损失26.9万元与保全行为

之间存在因果关系的意见不能成立。首先，王某向案外人张某某每月转账与张某某每月还贷之间的关联性无法确认，不能证实贷款利息系王某本人损失范畴；其次，2020年11月7日王某账户信息显示入拆迁款1409万元，除去冻结的827万元，还有582万元与保全行为无关，王某如需提前偿还贷款完全可以使用未冻结的钱款；最后，王某自述在2022年3月1日即可以使用账户内资金，但从还贷流水可知，张某某账户并未立即一次性偿还贷款，且原告资金如何使用支配与保全行为无必然直接关系。财产保全的错误申请会因被保全财产的查封、冻结而对被保全人正常生产经营产生影响，从而造成损失。申请保全人是否有过错，不仅要看该案件诉讼请求最终是否得到支持，更要看其错误申请保全行为是否存在故意或重大过失。因当事人的法律知识、举证能力、对法律关系的分析判断能力各不相同，对诉争事实和权利义务的认识与人民法院经审理后确认的判断存在差距则较为常见，故不能仅凭叶某的部分诉讼请求被法院驳回而当然证明其滥用诉权或恶意诉讼。叶某申请保全的金额并未超过诉讼请求的范围，且按照法律规定提供了相应担保，申请保全的具体标的额、对象及方式并无明显不当。

北京市顺义区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条、第一百二十七条第五项之规定，判决如下：

驳回原告王某的全部诉讼请求。

原告王某不服一审判决，提出上诉。北京市第三中级人民法院审理过程中，上诉人王某收到催缴案件受理费的通知后仍不予缴纳二审案件受理费。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第十一项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十八条之规定，裁定如下：

本案按上诉人王某自动撤回上诉处理。

【法官后语】

诉讼财产保全是人民法院为了防止因各种主客观原因可能使人民法院将作

出的判决难以或不能实现的情况，保证生效判决的顺利执行，经利害关系人申请或人民法院决定对有关财产采取临时保护措施的制度。赋予申请人该项权利的同时，同样应注重对被申请人合法权益的保护。申请人应在法律规定的框架内向人民法院申请保全，如其超越权利的合理边界，滥用此项权利给被申请人造成损害的，也应承担相应的法律责任。

关于《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条规定的“申请有错误”应作何理解，实践中有不同观点。一种观点认为，申请人在申请保全的过程中存在过错，包括主观故意和过失，如申请人在可以保全其他相应价值财产的情况下，申请保全价值明显超过诉讼标的额的财产。另一种观点认为，只要申请人的保全申请不当给被申请人造成损失，申请人就应承担赔偿责任，如申请人败诉或申请人虽未败诉，但判决确定的权利小于请求范围，以致保全范围过大给被申请人造成损失。上述意见均具有一定的合理性，但并不全面、完整，具有一定局限性。

申请诉讼财产保全损害责任在性质上属于侵权损害赔偿责任，虽然法律没有明确规定，一般情况下应适用过错责任原则。需要从以下四个方面考虑：

- (1) 保全行为的合法性审查；(2) 保全损失的客观存在；(3) 关联性的判断；
- (4) 申请人的主观因素。主张申请保全有错误的当事人应当就上述四个条件的成立负有充分的举证责任。下面分别分析。

1. 人民法院应对保全申请进行审查后才能作出裁定并实施保全。如果在保全程序中出现被申请人权利受损的事实，人民法院有必要区分被申请人遭受损失的原因是申请人申请有误，还是法院对保全申请的审查和实施存在错误。

2. 申请人申请保全有错误，不一定会给被申请人带来损失，有些情况下，申请人申请保全错误损害的是案外人的利益，被申请人可能并未因此遭受损失。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条规定的是申请人和被申请人之间因申请有错误而产生的权利义务关系。财产保全的错误申请会因被保全财产的查封、冻结而对被保全人正常生产经营产生影响，从而造成损失。被申请人需要就其损失进行充分、全面的举证，以证实其损失范围、数额等内容。

3. 被申请人的损失需因申请人错误申请保全造成，这里的因果关系可以参照侵权责任法律中的因果关系理论进行解释。实践中，部分案件被申请人的财产损失并非因申请人向人民法院申请保全造成，而是由于被申请人自身对相关财产保管不善，或者故意虚构事实、隐瞒真相，制造财产损失的假象，以及其他与保全申请无关等原因造成损失。部分案件被申请人的财产损失与被保全财产无关，尤其是在保全标的为金钱这种非特定物的情况下，被申请人被保全、查封或冻结的金钱是否与其主张的损失存在必然因果关系，需要审慎进行确定。

4. 申请保全人是否有过错，不仅要看该案件诉讼请求最终是否得到支持，更要看其错误申请保全行为是否存在故意或重大过失。因当事人的法律知识、举证能力、对法律关系的分析判断能力各不相同，对诉争事实和权利义务的认识与人民法院经审理后确认的判断存在差距则较为常见，故不能仅凭当事人的部分诉讼请求被法院驳回而当然证明其滥用诉权或恶意诉讼。

编写人：北京市顺义区人民法院 张蕾

申请财产保全错误的认定

____孙某诉某棉花交易市场、某保险公司申请财产保全损害责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终9624号民事判决书

2. 案由：申请财产保全损害责任纠纷

3. 当事人

原告（被上诉人）：孙某

被告(上诉人):某保险公司

被告:某棉花交易市场

【基本案情】

(2017)鲁0829刑初217号生效刑事判决认定,2016年11月24日,被告人孙某使用由某棉业公司提供的加盖合同专用章的合同文本,并利用某棉业公司的银行账户以及某棉业公司的棉花交易市场交易商资格,与某棉花交易市场签订合同进行交易合作。其间,孙某在未变更棉花货权、未经某棉花交易市场同意的情况下,私自以多家公司名义出售棉花,造成某棉花交易市场损失3000余万元。后,孙某因犯合同诈骗罪,被判处有期徒刑并处罚金,生效刑事判决同时判令孙某退赔某棉花交易市场经济损失3000余万元。

2019年9月29日,北京市西城区人民法院依据某棉花交易市场的申请,作出(2019)京0102财保730号民事裁定书,对被申请人某棉业公司、孙某银行账户采取了保全措施。实际冻结孙某名下N 银行尾号111账户存款200万元、G 银行尾号352账户存款166.33元、N 银行尾号375账户735.05元,冻结实际可用金额2000901.38元。冻结期限为2019年10月10日至2020年10月9日。某保险公司为某棉花交易市场出具保单,承诺如因申请人诉讼保全申请错误致使被申请人遭受损失,被保险人在赔偿限额内不可抗辩地进行赔偿。

2019年10月11日,某棉花交易市场以合同纠纷案由起诉某棉业公司、杜某、孙某,请求法院判令某棉业公司赔偿其合同款331万元及利息损失,主张杜某系某棉业公司股东、孙某系某棉业公司实际控制人,故请求杜某、孙某承担连带责任。案件审理过程中,北京市西城区人民法院于2020年9月30日作出(2019)京0102民初41910号民事裁定书,裁定继续查封、冻结某棉业公司、孙某名下财产。北京市西城区人民法院经审理于2020年12月8日作出(2019)京0102民初41910号民事判决书,驳回某棉花交易市场的诉讼请求。某棉花交易市场不服提出上诉,北京市第二中级人民法院于2021年5月31日作出(2021)京02民终7452号民事判决书,终审判决驳回上诉,维持原判。

2021年6月10日,某棉业公司、孙某向北京市西城区人民法院申请解除

上述保全措施。2021年7月29日，北京市西城区人民法院作出（2019）京0102民初41910号民事裁定书：解除对某棉业公司、孙某名下价值377.599743万元财产的冻结、查封。2021年9月7日，孙某的案涉账户解除冻结。

现孙某主张某棉花交易市场存在滥诉、盲目扩大起诉范围及故意采取错误诉前保全行为的过错，给孙某造成损失，故提起本案诉讼，主张某棉花交易市场、某保险公司赔偿孙某因申请诉前财产保全错误造成的损失56.7406万元。某棉花交易市场、某保险公司抗辩某棉花交易市场对孙某采取的财产保全措施符合法律规定，不存在故意或者重大过失，孙某主张的损失与保全行为之间不存在因果关系等，均不同意承担损害赔偿责任。

【案件焦点】

1. 案涉保全是否存在错误，相关主体应否承担赔偿责任；2. 案涉损失应如何认定。

【法院裁判要旨】

北京市西城区人民法院经审理认为：本案的争议焦点在以下三个方面：一是某棉花交易市场是否应该承担赔偿责任；二是如果应承担赔偿责任，赔偿数额如何确定；三是某保险公司应否承担赔偿责任。

关于某棉花交易市场申请保全孙某的财产是否存在错误，是否应该承担赔偿责任的问题。根据相关法律规定，人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为；申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。财产保全制度的设立目的是保护当事人的合法权益和保证将来人民法院生效判决的裁判文书得到执行。从财产保全损害赔偿的性质来看，该类损害赔偿属于侵权损害赔偿。财产保全的申请人基于过错原则承担保全错误的赔偿责任。因财产保全引起的损害赔偿案件，应当适用过错责任归责原则，在申请人对财产保全错误存在故意或重大过失的情况下，应当认定属于申请有错误。

某棉花交易市场起诉某棉业公司为合同纠纷之诉，是基于其与某棉业公司之间签订的合同，但该合同已经刑事判决书认定为孙某借用某棉业公司名义签订，某棉花交易市场的交易损失已经被生效刑事判决确认，由孙某退赔。某棉花交易市场再次在民事案件中以合同纠纷之诉起诉某棉业公司，依据不充分，无合理的法律基础。在此情况下，其在该案件中将孙某列为被告，要求其以实际控制人身份与某棉业公司承担连带还款责任，更无充分的依据，其对孙某提起的诉讼请求不具有合理性。故法院认为，在上述案件中，财产保全申请人某棉花交易市场申请保全孙某的财产存在主观过错，构成申请错误。综上，某棉花交易市场因主观过错申请的财产保全，导致孙某账户中的款项冻结近两年时间，必然给孙某造成损害，应予以赔偿。

关于赔偿数额如何确定的问题。孙某向法院提交其与赵某某签订的借条以及转账记录，证明案涉冻结的款项为其向孙某的借款。法院认为，孙某提交的证据已证明其与赵某某之间借款的盖然性，符合正常借款还款的情形。该段期间的利息损失为实际损失，应由保全申请人某棉花交易市场承担。本案实际保全的金额2000901.38元，冻结期限为2019年10月10日至2021年9月7日。孙某名下的该账户涉及两个案件的保全款项，孙某将借款金额中的200万元纳入本案项下，剩余901.38元为孙某账户中原有资金。结合借款以及原有资金的冻结情形，法院酌定实际利息损失应按以下方式计算：属于借款200万元的利息损失按实际约定的月息1%计算，原有资金的利息损失按同期贷款市场的报价利率年利率4.2%计算，再减去上述资金在冻结期限内产生的活期存款基准利率按照年息0.35%计算。综上，法院核算金额为445638.57元。故，某棉花交易市场应向孙某支付实际利息损失金额为445638.57元。超出部分，法院予以驳回。

关于某保险公司应承担赔偿责任的问题。责任保险是以被保险人对第三者依法应负的赔偿责任为保险标的的保险。保险人对责任保险的被保险人给第三者造成的损害，可以依照法律的规定或者合同的约定，直接向该第三者赔偿保险金。某保险公司于2019年9月4日向一审法院出具保函，应视为保险公司

对法院作出的关于承担赔偿责任的允诺。根据某保险公司出具的保函及诉讼财产保全责任保险条款的内容，某保险公司承诺在申请错误致使被申请人因保全遭受损失的情况下，在申请人应当承担的赔偿责任范围内承担连带赔偿责任。现某棉花交易市场的财产保全行为已构成保全错误，故某保险公司应就某棉花交易市场因保全错误产生的损失承担赔偿责任。

北京市西城区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百零三条、第一百零八条之规定，判决如下：

一、某棉花交易市场、某保险公司于判决生效之日起十日内向孙某赔偿损失445638.57元；

二、驳回孙某的其他诉讼请求。

某保险公司不服一审判决，提出上诉。北京市第二中级人民法院经审理认为：本案上诉争议焦点有二：一是某棉花交易市场申请对案涉账户进行诉前保全是否存在错误、应否承担相应赔偿责任；二是一审法院认定损失范围及金额是否适当。

关于争议焦点一，具体到本案中，本院认为某棉花交易市场在对孙某名下账户资金申请财产保全中存在以下过错：第一，从诉的利益看，根据生效刑事判决认定，被告人孙某在签订、履行合同过程中，采取隐瞒交易关联关系、私自出库销售、以空心码垛应对查验等欺骗手段，取得某棉花交易市场等被害公司财物，并非法予以处置，造成某棉花交易市场等公司相关损失，人民法院据此认定孙某犯合同诈骗罪等，判处有期徒刑并处罚金，生效刑事判决同时判令孙某退赔某棉花交易市场等受害公司相关经济损失。在生效刑事判决对相关事实已做出认定，并判令被告人退赔某棉花交易市场相关损失的情况下，某棉花交易市场就相同损失，再行以某棉业公司、杜某、孙某作为被告提起买卖合同纠纷诉讼，请求相关被告予以赔偿依据不足，且存在同一损失获得重复赔偿的可能性。

第二，从申请财产保全的必要性看，诉讼保全的立法目的，是在出现“可

能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害”或“情况紧急，不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害”的情形时，赋予当事人、利害关系人的一项特殊司法救济权利，以保障将来之判决得以实现。在某棉花交易市场相关损失已经生效刑事判决确认由被告人孙某予以退赔的情况下，并无证据证明某棉花交易市场申请本案所涉财产保全时，上述生效判决确定的退赔权利已无实现可能，或者存在因当事人一方行为或者其他原因，致使将来判决难以执行或当事人权益受到难以弥补损害的情形。故此，本院依据现有证据，难以认定某棉花交易市场在前诉中申请财产保全存在现实紧迫性。

第三，从是否存在不当扩大起诉和申请保全对象看，在前案合同纠纷之诉中，某棉花交易市场以某棉业公司、杜某、孙某作为共同被告提起诉讼，其主张孙某承担连带责任的理由为孙某系某棉业公司实际出资人、与某棉业公司存在人格及财务混同、孙某及某棉业公司与孙某存在恶意串通行为等。但从生效刑事判决所做认定看，造成某棉花交易市场损失的直接原因是被告人孙某的合同诈骗行为，孙某使用某棉业公司名义与某棉花交易市场进行相关交易行为，仅系其实施犯罪的手段之一。在无充分证据证明存在某棉业公司对于损害发生存在过错、孙某系某棉业公司实际出资人及存在人格混同的情况下，某棉花交易市场以孙某作为共同被告提起诉讼，并申请对孙某名下银行账户采取保全措施有欠妥当。

第四，从是否存在怠于申请解除保全看，在案证据显示，一审法院于2020年12月8日作出(2019)京0102民初41910号民事判决书，驳回某棉花交易市场的诉讼请求。某棉花交易市场不服该判决，提出上诉，本院于2021年5月31日作出(2021)京02民终7452号民事判决书，终审判决驳回上诉，维持原判。某棉业公司、孙某于2021年6月10日向法院申请解除案涉保全措施。2021年7月29日，法院作出(2019)京0102民初41910号民事裁定书，裁定解除对某棉业公司、孙某名下价值3775997.43元财产的冻结、查封。2021年9月7日，孙某的案涉账户解除冻结。现无证据证明，某棉花交易市场在终审判

决作出后，按照《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》第二十三条的相关规定，及时向人民法院申请解除案涉保全措施。

第五，从申请人在诉讼中所提诉讼请求是否得到判决支持看，前案合同纠纷诉讼中，一、二审人民法院均未支持某棉花交易市场所提主张孙某承担连带责任的诉讼请求。如前所述，虽然申请人的诉讼请求是否得到支持并非评判申请人主观过错的唯一充分条件，但相关案件诉讼结果，亦能从另一方面说明某棉花交易市场错误发起了针对孙某的诉讼、错误启动了针对孙某名下财产的保全。

综上，一审法院认定某棉花交易市场在前案诉讼前申请保全孙某的财产存在主观过错，构成申请错误并无不当。

根据查明的事实，某保险公司在某棉花交易市场申请案涉保全过程中，于2019年9月4日向法院出具保函，根据某保险公司出具的保函及诉讼财产保全责任保险条款的内容，某保险公司承诺在申请错误致使被申请人因保全遭受损失的情况下，在申请人应当承担的赔偿责任范围内承担连带赔偿责任。在某棉花交易市场对案涉保全存在申请错误的情况下，一审法院认定某保险公司应就某棉花交易市场因保全错误导致孙某的损失承担赔偿责任，具有相应事实及法律依据。

关于争议焦点二，根据《中华人民共和国民法典》第一千一百八十四条规定，侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。本案中，孙某主张其因保全被冻结的资金系用于生意周转，且绝大部分来源于其向他人的有息借款，故此在本案中主张某棉花交易市场、某保险公司赔偿因资金冻结造成的损失。

首先，就涉及借款部分的资金来源及利息损失问题，孙某提交了其与案外人赵某某所签订的借款合同、被冻结名下N 银行尾号2111账户交易明细等，上述证据可以印证孙某所主张其向案外人赵某某有息借款、其在案涉账户解冻后连本带息向赵某某还款的事实。此外，从该账户交易明细记载信息看，赵某某2019年10月8日向孙某名下上述尾号2111账户转入306万元后，该账户在

2021年9月7日解冻之前即未再发生大额资金支出，据此可以认定赵某某主张其名下账户中，来源于赵某某的借款资金因保全被冻结的事实成立。孙某与赵某某所签订的借款合同显示，孙某以月利率1%的标准向赵某某借款，双方约定的借款利率并未超过相关司法解释规定的利率保护上限。一审法院结合款项来源情况，就冻结资金中来源于借款部分，按照借贷双方约定的利率标准计算冻结期间相应利息损失并无不当。

其次，根据在案财产保全裁定书、财产保全相关事项告知函，除上述借款资金外，孙某名下账户内亦有其他资金因保全被冻结。因该部分资金系孙某账户内原有存款，一审法院按同期贷款市场的报价利率年利率4.2%计算，减去相应自有资金在冻结期限内按照年息0.35%产生的活期存款基准利率，核算该部分资金因保全造成的损失亦属适当。

最后，根据生效文书查明的事实及各方当事人在本案中的陈述，孙某相关账户内的资金主要用途系为经营使用，因某棉花交易市场错误申请，导致账户内相应资金长期无法动用，一方面导致孙某丧失了使用案涉资金开展相关经营活动赚取利润的机会，另一方面导致孙某无法按照其与赵某某约定的期限，使用账户内资金及时偿还相应借款，且还需就被冻结的借款资金，向出借人支付资金闲置期间的借款利息。

某保险公司不认可孙某在本案中所主张的借款及利息损失，亦不认可相关损失与申请保全行为之间的因果关系，就此节所提上诉主张，本院不予采纳。

综上所述，某保险公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零四条第一款、第一百零八条 的规定，利害关系人因情况紧急，不立即申请保全将会使其合法权益受到难以

弥补的损害的，可以在提起诉讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请采取保全措施。申请人应当提供担保，不提供担保的，裁定驳回申请。申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。

在诉前或者诉讼中申请财产保全，是民事诉讼法赋予利害关系人或者当事人的诉讼权利，目的在于在诉讼过程中防止将来判决不能执行或者难以执行；但同时，如果该项权利被滥用或者权利行使超越了合理边界，极可能对被申请人造成损害，因此民事诉讼法在赋予利害关系人或者当事人申请诉前或者诉讼中财产保全程序权利的同时，也规定了申请人因申请有错误的，应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。财产保全申请错误赔偿责任，本质上系申请人因错误申请保全而应向被申请人承担的赔偿责任，属于侵权责任范畴，在法律无其他特殊规定的情况下，应满足一般侵权的构成要件并适用一般侵权的归责原则，即满足侵权行为、主观过错、损害后果及因果关系四个要件。

申请诉讼保全是当事人的一项诉讼权利，因当事人受限于自身法律知识、举证能力及对事实的认知等，其对自身权利的衡量往往与人民法院的裁判结果存在差异，如果仅以申请人的诉讼请求未能得到全部支持作为申请保全是否错误的充分条件，势必会妨碍善意当事人通过诉讼保全行使自身正当权利，不利于诉讼保全制度的功能发挥，故不能仅以当事人保全的数额与裁判结果存在差异，认定保全申请人具有过错，只有在申请人存在滥用权利的情形或对错误保全存在故意或重大过失的情况下，才可以认定申请保全人存在主观过错。但同时我们也应当看到，诉讼保全是在诉讼

系属之前或者诉讼过程中，为保护申请人权益而对被申请人的财产所采取的一种相对严厉的司法措施，一定程度上限制了被申请人对相关财产的使用和处分权利，因此在对申请人主观过错进行评价时，还应当兼顾申请人权利救济与被申请人权利保护的衡平。

笔者认为，评价申请人是否存在主观过错，可以综合考虑以下因素：

(1) 申请人提起诉讼、申请财产保全的行为，是否符合《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条所规定的民事诉讼诚信原则。如申请人存在民事诉讼法及相

关司法解释规定的恶意、虚假诉讼行为的，即应认定其存在主观过错。(2) 申请人的起诉是否明显不存在诉之利益，即当事人实体权利主张有无司法救济之必要，是否存在滥诉权的行为。需要指出的是，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零四条第三款规定，申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。申请人申请财产保全被准许后，未在法律规定的期限内行使诉权或者申请仲裁权，如果保全行为给被申请人造成损失，也应认定申请人存在主观过错。(3) 申请人在诉讼中所提诉讼请求是否明显缺乏相应事实及法律依据，其实体请求是否得到判决支持。此虽非唯一充分判断标准，但也是评价申请人是否存在过错的重要考量因素。(4) 是否存在以不正当方法或者手段骗取有利于己方的诉讼状态，以不正当手段或者不正当理由获得财产保全。(5) 申请人申请财产保全是否存在必要性，即是否存在“可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害”或“情况紧急，不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害”的情形。(6) 是否不当扩大申请保全对象范围，将与纠纷诉讼无实质性关联的主体作为被申请人，对其财产实施保全措施，致使与案件无关的第三人遭受损失。(7) 是否不当扩大申请保全的财产范围，申请对明显超过诉讼标的价值的财产采取保全措施，即是否存在“少诉多保”的情形。

(8) 对被保全财产申请采取的保全措施是否适当，是否有违《中华人民共和国民法典》规定的节约资源等原则。(9) 申请人是否存在怠于履行申请解除保全义务之行为。《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》第二十三条规定：“人

民法院采取财产保全措施后，有下列情形之一的，申请保全人应当及时申请解除保全：（一）采取诉前财产保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的；（二）仲裁机构不予受理仲裁申请、准许撤回仲裁申请或者按撤回仲裁申请处理的；（三）仲裁申请或者请求被仲裁裁决驳回的；（四）其他人民法院对起诉不予受理、准许撤诉或者按撤诉处理的；（五）起诉或者诉讼请求被其他人民法院生效裁判驳回的；（六）申请保全人应当申请解除保全的其他情形……申请保全人未及时申请人民法院解除保全，应当赔

偿被保全人因财产保全所遭受的损失…… “”

编写人：北京市第二中级人民法院 施忆

48

申请财产保全是否错误不能仅以裁判结果的 胜负为判断依据

——李某1诉某家居公司、李某2因申请财产保全损害责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终2831号民事判决书

2. 案由：因申请财产保全损害责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人)：李某1

被告(上诉人)：某家居公司、李某2

【基本案情】

2018年7月20日，北京市密云区人民法院(以下简称密云法院)受理某家居公司诉李某1房屋租赁合同纠纷一案，某家居公司要求李某1支付摊位费1520766.1元、广告费68000元、取暖费55063.68元、电费27314元。诉讼过程中，某家居公司申请财产保全，请求查封李某1名下案涉房屋。李某2提供房产一套为某家居公司提供担保。法院裁定查封案涉房产。经审理后，法院认为根据双方提交的证据，未能达到使法院确信某家居公司主张的租赁事实存在具有高度可能性的程度，故驳回某家居公司所有诉求。某家居公司上诉，北京市第三中级人民法院判决：驳回上诉，维持原判。

2019年7月4日，密云法院受理许某诉李某1房屋买卖合同纠纷一案，许某要求李某1支付违约金84万元。经审理后，法院认为许某与李某1签订《房屋买卖合同》合法有效，因案涉房屋被查封导致许某购房的合同目的从根本上不能实现，李某1不能按期过户构成违约。李某1认为违约金过高，法院予以调整后判决李某1给付许某违约金17万元，驳回许某的其他诉求。该判决已生效。

2021年12月29日，密云法院受理李某1诉某家居公司、李某2因申请财产保全损害责任纠纷一案。李某1提出诉讼请求，要求某家居公司、李某2赔偿李某1171850元及利息、房屋未出售的损失费216100元等。

【案件焦点】

某家居公司申请财产保全是否构成申请错误。

【法院裁判要旨】

北京市密云区人民法院经审理认为：关于某家居公司是否申请保全错误，此案的争议焦点为某家居公司与李某1之间是否存在真实房屋租赁关系。经审理认为，尽管某家居公司提交了有李某1签字的房屋租赁合同等证据，拟证明双方存在房屋租赁关系，但根据双方提交的证据，未能达到使法院确信某家居公司主张的租赁事实存在具有高度可能性的程度，进而对某家居公司依据租赁合同的所有诉求，不予支持。依据上述，某家居公司与李某1之间是否存在真实的房屋租赁关系，是客观存在的事实，某家居公司应是明知的。该案法院经过细致调查，全面分析判断证据，最终判决驳回某家居公司的诉讼请求，实际上是对某家居公司主张的否定。基于此，某家居公司在该案中双方权利义务关系并不明晰，甚至双方并不存在真实房屋租赁关系的情况下，申请保全存在过错，属于申请错误。关于李某1是否因保全错误而遭受财产损失。案涉房屋在未被保全查封前，李某1与许某签订《房屋买卖合同》，因房产被查封无法过户，另案中法院判决李某1给付许某违约金。显然，李某1客观上遭受损失，而李某2为某家居公司申请保全提供担保，应承担连带责任。

北京市密云区人民法院依据《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第八

条、第十五条第一款第六项，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零三条、第一百零八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款之规定，判决如下：

一、被告某家居公司于本判决生效之日起七日内，给付因其申请保全错误给原告李某1造成的经济损失人民币171850元，被告李某2承担连带责任；

二、驳回原告李某1的其他诉讼请求。

原告李某1、被告某家居公司、李某2均不服一审判决，提起上诉。北京市第三中级人民法院经审理认为：申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。本案二审的争议焦点为：在某家居公司诉李某1房屋租赁合同纠纷案件中，某家居公司申请财产保全是否构成申请错误。对于财产保全申请人过错的认定，不能单单以裁判结果的胜负作为判断依据，而是要在司法实践中综合考虑全案整体因素予以确定，从主观因素和客观标准两个方面进行综合评判。根据已生效判决载明的内容，某家居公司持载有李某1签名的多份租赁合同起诉至法院并申请保全，诉讼中某家居公司与李某1就双方之间法律关系系房屋租赁关系抑或合伙关系产生巨大争议。后，法院根据当事人陈述及举证情况，虽认为根据双方提交的证据未能达到使法院确信租赁事实存在具有高度可能性的程度，并最终判决驳回某家居公司的诉求，但可以看出该判决系法院根据在案证据对双方法律关系作出的法律判断。再结合李某1曾签署过多份租赁合同，对厘清双方法律关系造成困扰，李某1的行为具有过错等因素，故无法认定某家居公司在持有租赁合同的情况下提起诉讼并申请保全系出于主观恶意或存在重大过失，现李某1以某家居公司保全错误为由要求某家居公司及提供担保物的李某2进行赔偿，其诉求不应予以支持。

北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》（2021年修正）第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、撤销北京市密云区人民法院（2021）京0118民初9817号民事判决；

二、驳回李某1的诉讼请求。

【法官后语】

因申请人保全申请错误给被申请人造成损失的情况时有发生，被申请人同样需要救济。因此，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条规定了申请人错误申请保全的赔偿责任。本案的争议焦点为某家居公司在申请财产保全时是否存在过错。笔者认为，对于判决结果的影响因素众多，除原告起诉的事实、理由、证据，还要受到被告抗辩意见、证据等影响。同时法官对证据的审核与认定、争议焦点的总结、法官会上各法官的意见，都可能影响案件的最终裁判。具体分析如下：

一方面，从申请财产保全损害责任的性质上分析。从性质上看，其属于侵权损害赔偿，应适用侵权责任法律的规定，《中华人民共和国民法典》规定一般侵权行为适用过错责任原则，只有在法律有特别规定时才适用无过错责任。故，其属于一般侵权范畴，应当适用过错责任原则。

另一方面，从民事诉讼财产保全制度的功能上分析。由于当事人的法律知识、举证能力、对法律关系的分析判断能力差异较大，对裁判结果的预判能力各不相同，当事人对诉讼事实和法律关系的判断与法官的认定可能大相径庭，因此，对于当事人应尽到的注意义务不能过于苛责。如果仅以其诉求是否得到支持作为申请保全是否错误的依据，必然对善意当事人依法行使诉讼权利造成妨碍，甚至影响保全制度功能发挥。

综上，对于“申请有错误”的认定，应当从保全申请人的主观过错、行为客观不法性等因素，结合案情予以综合分析评判。从主观要件上看，保全申请人未尽到合理、审慎的注意义务，对保全错误存在明显的主观恶意（故意或者重大过失）；从客观要件上看，申请人的财产保全缺乏基本事实根据和法律依据，不存在“情况紧急”的诉前保全或者“使判决难以执行”的适用条件，具有明显的不当性。司法实务中，关于申请保全人主观过错的具体裁量标准和审查要件，笔者认为除诉讼请求没有被支持这一重要因素，还要审查申请人是否具有民事诉讼的合理性，保全内容是否具有适当性，保全目的是否具有正当性。

1. 民事诉讼的合理性。如果基本事实和基础证据均缺乏，其保全行为不可

避免地受到质疑。值得注意的是，在法院没有对争议案件做出最终判断之前，当事人基于自己对案件事实的理解，提出具有事实基础的诉讼请求，属于正当行使诉讼权利的行为。本案中，某家居公司与李某1之间曾存在多份租赁合同，某家居公司以房屋租赁关系为由起诉并申请保全，相对于某家居公司的理解和认知来看还是具有一定合理性的。

2. 保全内容的适当性。申请保全金额不得超出诉讼请求范围，且申请保全金额与双方争议金额之间的偏差应在合理范围内。本案诉讼标的额虽为167万元左右，但房产作为一个整体具有不可分割性，因此对其保全查封亦无可厚非。

3. 保全目的的正当性。保全需要达到“不立即申请保全将会使其合法权益遭受难以弥补的损害”或者“使判决难以执行或者造成当事人其他损害”的客观实情。如果申请人明知被申请人有房产数套及其他浮财，而案涉标的仅为数万元货款，为阻止其正常出售房屋而执意申请查封，则保全目的明显欠缺正当性。本案某家居公司恰恰是为了防止李某1将房产出售并转移财产之目的，假如在某家居公司胜诉而未保全的情况下，李某1已将案涉房产出售，则某家居公司的诉讼目的极有可能落空。

编写人：北京市密云区人民法院 崔道远 贾贝贝

因故意和重大过失导致保全错误的应承担侵权责任

____某建筑公司诉陈某、某保险公司因申请财产保全损害责任案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

新疆维吾尔自治区高级人民法院(2023)新民终68号民事判决书

2. 案由：因申请财产保全损害责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):某建筑公司

被告(上诉人):陈某、某保险公司

【基本案情】

2021年5月18日,陈某以建设工程施工合同纠纷提起基础案件,主张发包人、总承包人、转包人支付工程款及利息,某建筑公司系总承包人。并于诉前申请了财产保全,某建筑公司名下银行账户存款640万元被冻结。基础案件中,法院生效裁判查明某建筑公司系工程总承包单位,案外人某公司借用某建筑公司资质将案涉工程转包给陈某施工,陈某系实际施工人,因陈某与某建筑公司不具有直接的合同关系,认定某建筑公司不承担责任。2022年7月30日,经某建筑公司申请,法院裁定解除对某建筑公司银行账户存款640万元的冻结。本案某建筑公司以陈某保全错误为由,主张陈某支付资金占用利息损失,并要求某保险公司承担保险责任。

【案件焦点】

1. 陈某提起基础案件诉讼并申请财产保全是否存在过错;2. 陈某应否向某建筑公司赔偿因申请财产保全造成的损失及数额。

【法院裁判要旨】

新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院经审理认为:《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款规定:“行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。”因申请人申请财产保全造成被申请人财产损失,本质上属于一般侵权行为,过错是申请人承担侵权赔偿责任的前提条件。基础案件中,陈某主张工程款包括:(1)无争议部分;(2)合同内增加部分;(3)合同外停车场区路面工程造价;(4)合同外便道改造施工的造价;(5)材料调差问题。其中第1项、第4项内容提供了相关证据,能够证实基本事实,不存在过错问题。关于合同内增加部分、合同外停车场区路面工程造价,

因陈某未尽到合理注意义务，存在重复计算，认为陈某存在主观过错；关于材料调差部分，认为陈某主观上存在过错。陈某应在其具有过错的请求范围内承担责任。某保险公司为财产保全提供的担保属于司法担保，应在承诺的保险责任范围内按照约定的担保方式承担连带赔偿责任。

新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院根据《中华人民共和国民法典》第一百七十九条第一款第八项、第一千一百六十五条第一款，《中华人民共和国保险法》第六十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零三条、第一百零八条之规定，判决如下：

一、被告陈某于本判决生效之日起十日内向原告某建筑公司赔偿利息损失157497.93元；

二、被告某保险公司在其保险限额2000万元内对本判决第一项内容承担连带责任；

三、被告陈某于本判决生效之日起十日内向原告某建筑公司赔偿保全费2000元；

四、驳回原告某建筑公司的其他诉讼请求。

陈某、某保险公司不服一审判决，提起上诉。新疆维吾尔自治区高级人民法院经审理认为：关于材料调差部分，虽然陈某该部分诉讼请求未得到一、二审判决支持，但由于当事人对法律法规的认知理解水平、对案件事实的举证证明能力、对法律关系的分析判断能力各不相同，通常达不到司法裁判要求的专业水平，且在卷证据不足以证明陈某存在主观故意或重大过失，故陈某在基础案件中主张材料调差价款不存在主观过错。针对材料调差部分作出改判。其他部分，二审法院同意一审法院裁判意见。

新疆维吾尔自治区高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、维持新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院(2022)新31民初65号民事判决第三项，即：被告陈某于本判决生效之日起十日内向原告某建筑公司赔偿保全费2000元；

二、撤销新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院(2022)新31民初65号民事判决第四项;

三、变更新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院(2022)新31民初65号民事判决第一项为:陈某于本判决生效后十日内向某建筑公司赔偿因申请财产保全造成的损失129198.55元;

四、变更新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院(2022)新31民初65号民事判决第二项为:某保险公司在其保险限额2000万元范围内对上述第三项内容承担连带责任;

五、驳回某建筑公司的其他诉讼请求。

【法官后语】

保全制度的设立目的是保证人民法院生效判决得以执行和免于当事人受到其他不必要的损害。申请人应当合理运用该救济措施,如果申请人在保全过程中存在过错损害被申请人利益的,应承担侵权赔偿责任。如何把握保全错误的认定标准,既充分保护当事人的诉讼权利,又能够避免被申请人遭受不必要的损失,分析申请财产保全错误的认定标准,对上述问题的解决具有重要意义。

保全错误造成他人损失的行为,属于因过错侵害他人的民事权益并造成损害的行为,以过错为构成要件。如果申请人存在故意和重大过失导致权利人财产损失,应承担侵权责任,不宜将申请人的一般过失认定为保全行为过错。判断保全行为有无过错,本应从主观上加以认定,但申请人的主观状态受申请人思想控制,除其本人之外,他人事实上难以掌握,且法律不能调整和规范人的思想,只能规范人的行为。正是由于申请人主观上的过错,才导致了损害结果的发生。而申请人的过错既然是通过违法行为表现出来的,判断其是否具有过错就有了客观标准。

保全错误的客观化判断应结合案件基本事实，通过审查申请人起诉是否合理、申请保全行为是否适当、申请保全是否为了保证判决执行、诉讼中是否尽到了合理的注意义务等因素综合认定。

1. 审查起诉是否合理，通过审查申请人提起诉讼是否具有一定的客观事

实，是否存在滥用诉权、虚假诉讼等情形进行判断，本案中，实际施工人陈某根据施工事实提起基础案件，属于行使正当的诉讼权利，不违反法律规定，应认定无过错。

2. 审查申请保全行为是否适当以及申请保全是否为了保证判决执行，通过审查申请程序是否合法、申请保全数额与所提诉讼请求数额是否相当、是否提供担保，判断申请人申请保全的主观目的是否正当，本案陈某提出20698346.3元的诉讼请求并申请财产保全，陈某申请保全数额与所提诉讼请求数额相当且提供了某保险公司的相应担保，该申请程序合法，反映了其申请保全防止判决难以执行的正当主观目的。

3. 审查是否尽到合理注意义务，申请财产保全时未尽到谨慎合理的注意义务应认定构成过错，在保全制度的设置构架下，考虑到便于判决的执行相较于避免财产权利人利益受到侵害属于更为紧迫的司法实践需求，不宜将过错的程度定得过低，财产保全申请人的过失标准应采用普通人的注意义务，即只要申请人尽到了一般人在通常情况下的注意义务，即使其诉讼请求与法院判决结果存在差异，也不应认定存在过错。本案陈某主张的合同内增加部分、合同外停车场区路面工程款，因计算重复造成非必要的财产保全，明显未尽到合理的注意义务，应认定存在过错；关于材料调差部分，二审认为不应苛责陈某过高的注意义务，未认定陈某存在主观故意或重大过失；陈某同时保全了与其不具有合同关系的总承包人和发包人的财产，法院判决总承包人某建筑公司不承担责任，属于法院对法律关系的认定问题，不应因陈某保全了某建筑公司财产就认定其存在过错。

编写人：新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院 孟艳霞

因申请财产保全损害责任申请人主观过错的认定标准

林某诉丁某因申请财产保全损害责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省丽水市中级人民法院(2023)浙11民终45号民事判决书

2. 案由：因申请财产保全损害责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 林某

被告(被上诉人): 丁某

第三人: 某保险公司

【基本案情】

2018年12月20日, 案外人何某与被告丁某签订了一份《借款协议》, 约定丁某因证券投资需要向何某借款, 合同对借款期限、利息及支付方式、保证金担保范围、提取盈利、还款和结算、权利、义务及违约责任、风险条款等内容作了约定。为保证何某的资金安全, 丁某以自有资金作为借款风险保证金, 2018年12月20日, 丁某按照合同约定将250万元保证金打入何某指定的林某银行账户, 备注交易账号信息为G 证券。2019年1月16日, 丁某与何某协商一致终止上述《借款协议》, 但何某未将保证金悉数返还。后, 丁某以合同纠纷起诉何某、林某, 要求何某、林某退还保证金185万元。浙江省龙泉市人民法院(以下简称龙泉法院)于2020年11月2日立案, 丁某于2020年11月11日申请对何某、林某名下价值185万元的财产予以保全, 并提供担保, 保险人

为第三人某保险公司。次日，龙泉法院裁定冻结(查封、扣押)何某、林某名下价值185万元的财产，2020年11月15日，林某银行卡内185万元被冻结。

2021年1月29日，龙泉法院判决：驳回丁某对林某提起的诉讼请求。丁某因不服一审判决，向浙江省丽水市中级人民法院(以下简称丽水中院)提起上诉，丽水中院于2021年6月9日判决：驳回上诉，维持原判。2021年6月10日，龙泉法院裁定解除对林某的保全措施，并于2021年6月16日解除冻结。

2022年12月19日，林某以丁某恶意起诉并保全林某财产导致林某遭受高额利息损失为由，向龙泉法院提起诉讼，要求丁某承担因申请财产保全错误的赔偿责任，赔偿原告利息损失132503元、律师费损失5000元。

【案件焦点】

丁某申请诉讼保全是否存在过错。

【法院裁判要旨】

浙江省龙泉市人民法院经审理认为：申请人申请诉讼财产保全错误，造成被申请人财产损失，属于以过错责任为归责原则的一般侵权行为，申请人主观存在过错系其承担侵权责任的前提条件。财产保全系诉讼当事人可依法行使的一项重要权利，因此财产保全损害赔偿责任的过错程度应达到故意或重大过失才更符合立法本意。本案中，丁某并不存在故意或重大过失，理由如下：首先，丁某的诉讼请求具有法律依据，丁某对林某提起合同纠纷之诉，是基于其与何某签订的《借款协议》，丁某据此认为借款协议的相对一方何某和账号出借人林某均应承担相应的民事责任，故其有权对二人提起诉讼；其次，对当事人申请财产保全所应尽到的注意义务不应过于苛责，不能仅以其诉讼请求是否得到支持作为判断申请保全是否错误的依据，丁某与何某从事的是场外配资业务，现有证据无法证明丁某在起诉前明知林某与案涉场外配资业务无关，前案虽历经一审、二审，但双方在诉争事实的理解上仍存在较大分歧；最后，财产保全是当事人向法院提起诉讼时依法享有的一项基本诉讼权利，目的在于确保生效

判决能够得到有效执行，在诉讼过程中，丁某申请财产保全的财产数额与其主张的诉讼请求相当，并已提供相应担保。综上，丁某对林某提起诉讼并申请财产保全并不存在故意或重大过失。

浙江省龙泉市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：

驳回林某的全部诉讼请求。

林某不服一审判决，提出上诉。浙江省丽水市中级人民法院经审理认为：申请诉讼保全是否存在过错，故应当结合具体案情，根据申请人的诉讼请求、所依据的事实理由以及申请保全的金额等，综合审查其申请财产保全是否适当。当事人对诉争事实和法律关系的判断未必与法院审查认定的一致，不能仅以诉讼结果作为评价保全申请是否存在过错的依据。丁某为保障其权益的实现，在提供相应担保后，申请诉讼保全符合法律规定，不存在过错。

浙江省丽水市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零三条第一款规定，人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为；当事人没有提出申请的，人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。第一百零八条规定，申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。由此可知，申请人的保全申请权与被申请人的财产权均属民事主体正当权利。当诉讼中二者发生冲突时，它需要在双方当事人权益之间实现一种平衡，如何平衡，需要考虑以下三点。

第一，被申请人的容忍义务。财产保全制度作为一项重要的民事诉讼制度，旨在保护当事人的利益，保障生效判决的顺利执行，基于立法者的目的性、司

法救济的权威性、保全的紧迫性、错误保全的概率较低等因素考量，申请人的保全申请权被赋予优先性，因此被申请人负有一定的容忍义务。当然，这并不意味着被申请人财产权消灭，当申请人申请错误，造成被申请人损失，则被申请人的容忍义务失去了存在基础。

第二，申请人的侵权责任。申请人申请错误，造成被申请人损失，申请财产保全错误而承担的民事赔偿责任属于侵权责任，适用一般侵权责任的过错责任归责原则，以申请人主观上存在故意或重大过失为损害赔偿的构成要件。当然，如申请人能证明其已尽到合理谨慎的注意义务，对其诉讼请求有基本的证据予以支持，能够证明自己保全不存在故意或过失，即可达到合理注意标准，对当事人申请保全所应尽到的注意义务不应过于苛责，不能以客观的败诉结果为侵权的唯一标准。

第三，申请人主观上存在故意或重大过失的认定。根据主客观相一致原则，申请保全损害侵权既要存在客观的侵权结果，又要主观上具有过错，因当事人的法律知识、对案件事实的举证证明能力、对法律关系的分析判断能力各不相同，通常达不到司法裁判所要求的专业水平，所以该处的过错需申请人故意或者重大过失。具体而言，需根据其诉讼请求及所依据的事实理由等审查其提起的诉讼是否合理，是否存在恶意，或者结合申请保全的标的额、对象及方式等审查其申请财产保全是否适当、诉讼中是否尽到了合理的注意义务等。

综上，虽然财产保全损害赔偿主观过错认定对法官的审判技能、证据认定、自由心证形成提出了更高的要求，但与财产保全制度的设定初衷和诉讼规律更为契合，能够较好平衡申请人和被申请人之间的诉权。

编写人：浙江省龙泉市人民法院 张青燕

十四、其他

51

体育竞技运动中故意犯规致人损害排除自甘 风险规则适用的认定因素

——陈某诉妥某生命权、身体权、健康权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2024)京02民终615号民事判决书

2. 案由：生命权、身体权、健康权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 陈某

被告(被上诉人): 妥某

【基本案情】

陈某与妥某于2023年3月5日下午参加足球比赛，该足球比赛规程规定禁止包括铲球在内的任何危险冲撞行为。比赛中，妥某作出铲球动作将球从陈某脚下铲出，陈某越过足球坐倒在地后，无法站立。妥某被红牌罚下，陈某被送至医院就诊。经诊断，陈某右膝关节损伤严重。因此，陈某诉至法院，主张妥某应当承担侵权责任，赔偿其医疗费、护理费等。

【案件焦点】

体育竞技活动中，运动员实施犯规行为主观上是否有侵害他人身体的故意或者重大过失，是否对损害结果承担侵权责任。

【法院裁判要旨】

北京市丰台区人民法院经审理认为：自愿参加具有一定风险的文体活动，因其他参加者的行为受到损害的，受害人不得请求其他参加者承担侵权责任；但是，其他参加者对损害的发生有故意或者重大过失的除外。

案涉比赛竞赛规程第十五条比赛规则第三款规定：“本次比赛对犯规判罚尺度十分严格，禁止任何危险冲撞，严禁铲球。”陈某主张妥某违反上述规则导致其受伤。从比赛现场的视频可见，比赛中，陈某带球进攻，妥某确实实施了铲球动作将球从陈某脚下铲出，陈某越过足球后坐倒在地。但视频中清晰显示，妥某在铲球过程中未与陈某发生身体接触。法院认为，首先，上述比赛规则中规定了严禁铲球，仅是对比赛行为的限制，但不足以作为民事侵权行为的评判标准，而妥某在比赛中已经因此受到了黄牌处罚。其次，根据日常生活经验法则，足球运动具有群体性、对抗性及人身危险性，出现人身伤害事件属于正常现象，应在意料之中，参与者无一例外地处于潜在危险之中。足球运动中出现的正当危险后果是被允许的，参与者不应为正当危险付出代价。最后，从比赛现场视频看，妥某的行为不存在侵害他人身体的故意或者重大过失，不属于侵权行为。

基于上述理由，现即使陈某受到了侵害，其要求妥某承担侵权责任的诉讼请求亦缺乏事实及法律依据，法院不予支持。

北京市丰台区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十六条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：

驳回陈某的全部诉讼请求。

陈某不服一审判决，提起上诉。北京市第二中级人民法院经审理认为：《中华人民共和国民法典》第一千一百七十六条第一款规定：“自愿参加具有一

定风险的文体活动，因其他参加者的行为受到损害的，受害人不得请求其他参加者承担侵权责任；但是，其他参加者对损害的发生有故意或者重大过失的除外。”上述规定即自甘风险规则，该规则是指受害人自愿承担可能性的损害而将自己置于特定的危险环境或者场合，造成损害的行为人不承担责任。足球比赛是具有高度对抗性的群体性体育竞技活动，客观上存在一定的发生人身损害的风险。本案中，陈某作为完全民事行为能力人自愿参加足球比赛，其亦曾有过参加足球比赛的经历，理应知道足球比赛具有一定的风险，故其参加案涉比赛系自愿将自己置于可能的危险状况之下。根据比赛录像视频可以看出，陈某在参加涉案足球比赛时摔倒受伤，与妥某实施了铲球动作有关；妥某的铲球行为虽然违反了足球比赛规则，但不能简单地将体育竞技运动中参赛者犯规时的主观心理状态等同于一般侵权行为构成要件中作为主观要件的故意或者重大过失。足球比赛是一个攻守对抗不断发生变化的动态过程，每位参赛者需要快速反应并思考决定采取何种动作，在高度激烈和紧张的比赛氛围中，难以苛求参赛者每次动作都经过慎重考虑，应当将此种情况下参赛者的注意义务限定在较一般注意义务更为宽松的范围内，否则有违竞技体育的基本精神。具体到本案中，陈某并未提供充分证据证明妥某对导致其受伤存在故意或重大过失，故其要求妥某承担侵权责任缺乏充分的事实及法律依据，一审法院未予支持并无不当。

综上所述，陈某的上诉请求不能成立，本院予以驳回；一审判决正确，应予维持。

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》第一千一百七十六条规定了自甘风险规则，确认“自甘风险”为侵权行为的违法阻却事由，其构成要件包括四个方面：一是受害人是自愿参加；二是适用范围仅限于具有一定风险的文体活动；三是造成

损害的原因仅限于其他参加者的行为；四是其他参加者对损害的发生不得在主观上有故意或者重大过失。运动员对损害结果的发生主观上是否有故意或者重大过失，并不能直接等同于其实施犯规行为时的主观心理状态。体育竞技运动中，运动员因故意犯规致人损害是否排除自甘风险规则的适用，应当结合犯规时是否尽到必要的注意义务、犯规动作意图是否追求伤害结果的发生、犯规动作是否存在技术性难度三个因素综合判断。

1. 犯规时是否尽到必要的注意义务。体育竞技项目具有高强度对抗性的特征，对于如足球、篮球等群体对抗性比赛，人身接触率高，极易产生人身危险，故而正当危险后果是被允许的。因此类比赛项目具有紧迫性，赛场上瞬息万变，很难要求运动员每次动作都经过慎重考虑，犯规行为也难以杜绝。对于人身危险性高的运动项目，不应苛责参与者承担较高的注意义务。如果运动员的行为并未严重违背运动规则，双方虽然在高强度对抗运动中因对抗发生损害，但损害结果未超出正常参加者所能合理预见的范围，可认为运动员已尽到必要的注意义务，应当适用自甘风险规则。

2. 犯规动作意图是否追求伤害结果的发生。在体育竞技活动中，运动员常常会采取技术性犯规来阻止对方的有效进攻。有些手段虽然不为规则所允许，但是为了比赛目的，具有社会相当性。若运动员实施犯规行为的目的系积极追求伤害结果的产生，其不仅具有主观伤害受害人的意思，客观上也实施了严重违背运动规则，置他人人身安全于不顾的行为。对于这种情况，行为人应当对受害人的损害承担侵权责任。

3. 犯规动作是否存在技术性难度。在如足球、篮球等高强度对抗比赛中，通过铲球、抢篮板等抢夺球控制权的动作具有一定难度，运动员在实施类似行为的过程中可能出现技术动作不规范，或者为了实施上述动作故意拉、推、撞其他运动员，其犯规虽有主观上的故意，但该犯规行为符合该项体育竞技活动的一般规律，甚至在当时竞争激烈的情况下是难以避免的，故此时运动员犯规时的故意并不应当等同于其造成损害结果时主观上的故意，仍应当适用自甘风险原则。

未成年人参加文体活动“自甘风险”的认定

——裴某诉某学校、祁某生命权、身体权、健康权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河南省洛阳市中级人民法院(2023)豫03民终1503号民事判决书

2. 案由: 生命权、身体权、健康权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):裴某

被告(被上诉人):某学校、祁某

第三人(上诉人):某保险公司

【基本案情】

原告裴某、被告祁某原均为被告某学校的学生。2019年12月3日约17点30分,在某学校操场上,原告裴某(当时系五年级四班学生)在足球课上正常训练时被祁某(当时系六年级三班学生)踢的足球击中,造成左眼受伤。随后,裴某立即被送往医院治疗。2019年12月5日,原告裴某被送到A医院进行治疗,入院诊断为:(1)左眼钝挫伤;(2)外伤性玻璃体积血;(3)视网膜裂孔。2020年3月11日,裴某到B医院住院治疗,入院诊断为:(1)视网膜脱落(左);(2)玻璃体积血(左);(3)眼钝挫伤(左)。并于2020年3月13日出院,共住院2天。出院医嘱为:转上级医院继续治疗。2020年3月15日,原告裴某转到C医院继续治疗,入院诊断为:(1)左眼视网膜脱落;(2)增生性玻璃体视网膜病变(PVR)。2020年6月29日,原告裴某又转入D

医院继续治疗，入院诊断为：(1)左眼硅油注入术后；(2)左眼孔源性视网膜脱落；(3)左眼增生性玻璃体视网膜病变；(4)左眼并发性白内障；(5)左眼视网膜疾患(外伤网脱复位注油术后)。2020年12月2日，原告裴某又到D医院进行第二次治疗，入院诊断为：(1)左眼无晶状体(白内障摘除术后)；(2)左眼黄斑裂孔；(3)左眼视网膜疾患(玻切网复注油取油术后)；(4)左眼眼球钝挫伤。原告裴某受伤后，被告某学校先后垫付45000元。某学校在某保险公司投保“地方性校(园)方责任保险”。原告认为孩子在学校受伤，侵权人跟学校应承担相应责任，请求法院判令被告赔偿原告裴某医疗费、营养费、住院生活补助费、护理费、交通费、教育费等共计253570.65元。

【案件焦点】

原告裴某参加文体活动的行为是否属于“自甘风险”，应如何承担责任。

【法院裁判要旨】

河南省宜阳县人民法院经审理认为：首先，案涉事故发生发生在2019年12月3日，当时《中华人民共和国民法典》还没有实施，当时有效的《中华人民共和国侵权责任法》中没有“自甘风险”的规定，但因本案出现了是否适用“自甘风险”的争议，依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第三条中“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，当时的法律、司法解释没有规定而民法典有规定的，可以适用民法典的规定”之规定，本案可以适用《中华人民共和国民法典》。其次，案涉事故发生时，裴某、祁某均为限制民事行为能力人，二人受某学校的管理，在某学校安排下参与正常的足球训练课，不属于“自甘风险”的行为。故，本案不适用“自甘风险”。

关于某学校的责任。裴某和祁某在某学校学习期间，受某学校的管理。某学校同时安排不同年级的学生在同一操上课，进行足球训练，某学校对于足球具有危险性应当预见并进行有效预防，本案某学校并未提交证据证明其对学生进行了安全教育，并采取了有效措施，导致裴某在上课时被祁某所踢足球击

中受伤，某学校未尽到教育、管理职责，其应对裴某的受伤承担赔偿责任。

关于祁某是否应承担赔偿责任。本案裴某、某学校、第三人某保险公司均未提交证据证明祁某存在故意或重大过失，祁某系正常参加学校组织的体育课程，其行为不违反运动规则，不属于侵权行为，故祁某对此次事故不承担赔偿责任。

关于第三人某保险公司的责任。被告某学校在第三人某保险公司投保有校方责任险，本案被告某学校要求第三人承担保险责任，原告亦要求第三人承担责任，案涉事故发生保险责任期间内，故第三人应当在校方责任险限额范围内对原告裴某承担赔偿责任。

河南省宜阳县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百七十六条、第一千一百七十九条、第一千一百八十三条、第一千二百条，《中华人民共和国保险法》第六十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第三条之规定，判决如下：

一、限第三人某保险公司于本判决生效之日起二十日内支付原告裴某赔偿款182424.15元；

二、驳回原告裴某的其他诉讼请求。

第三人某保险公司不服一审判决，提出上诉。河南省洛阳市中级人民法院经审理认为：关于各方责任承担问题。某学校作为全封闭的寄宿制学校，其在教育、管理学生方面比普通学校承担着更高的注意义务，本案中裴某、祁某在某学校安排组织的足球课上进行训练，属于学校正常的教学课堂，裴某在训练过程中受伤，学校作为教育管理机构，应当承担赔偿责任。结合现有证据，无法证明裴某、祁某对损害的发生存在故意或者过失，故一审认定某学校承担全部责任，并无不当。因某学校在某保险公司投有校方责任险，且在保险期间，某学校承担的责任由保险公司代为履行。关于裴某的损失费用问题。一审结合裴某提供的票据、住院结算单、医嘱、伤残鉴定意见等，认定裴某的各项损失共计227424.15元，并在扣除某学校垫付的45000元后，判决某保险公司向裴某赔偿182424.15元，适当。某保险公司上诉主张一审认定的交通费过高、间

接损失不在保险赔偿范围内，本院不予采纳。综上，某保险公司的上诉请求理由不足，不能成立；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

河南省洛阳市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案审理的重点为裴某参加学校安排组织的足球课，是否构成“自甘风险”。自甘风险规则，是指受害人自愿承担可能性的损害而将自己置于危险环境或场合，造成损害的行为人不承担责任。我国首次于法律层面正式确立自甘风险规则，是《中华人民共和国民法典》第一千一百七十六条第一款的规定：

“自愿参加具有一定风险的文体活动，因其他参加者的行为受到损害的，受害人不得请求其他参加者承担侵权责任；但是，其他参加者对损害的发生有故意或者重大过失的除外。”

完全民事行为能力人身体、心智等发展较为成熟，对于成年人的自甘风险认定，实践中一般没有太大的争议。但司法实践中与文体活动相关的纠纷往往发生在中小学学生之间以及学生与学校之间，因此对未成年人是否适用“自甘风险”原则，可以从以下几个方面考虑：

第一，要依照法律法规严格适用。未成年人包括限制民事行为能力人和无民事行为能力人，在参加文体活动的认知判断上，应当分情况探讨：限制民事行为能力人可以实施与其年龄、智力、精神状况相适应的民事法律行为，并且这种行为有效。即文体活动存在的潜在风险达到限制民事行为能力人的认知程度，且限制民事行为能力人又自愿参加的，应当适用自甘风险规则。无民事行为能力人认知程度与预防能力较限制民事行为能力人更弱，不能独自实施任何法律行为。此时不能适用自甘风险规则。但同时，《中华人民共和国民法典》对限制民事行为能力人的民事行为能力提供了两种补充方式，“代理”与“追认”。即限制民事行为能力人对于某种问题活动的潜在危险无法预知，但当其法定代理人做出同意决定或事后追认的，同样适用自甘风险规则。

第二，要结合个案案情具体分析。在认定未成年人参加文体活动“自甘风险”时，应考虑个案中所涉活动种类、受害人自身经验、活动在学校开展的传 统、活动普及程度等具体案件情况具体分析。如该项文体活动在当地的中小学 校中已广泛开展、受害人过往的参与经验有利于显著提升其认知活动风险的能 力、学校有开展特色体育运动的传统习惯、该项文体活动在该地区的普及程度 较高等情况，均应作为个案裁量时重要依据，在具体适用中仍需要结合具体案 情进行分析判断。

第三，要根据客观因素综合考虑。实践中，未成年人在文体活动中受到人 身损害并非只有单一的伤害来源，一些情况下是安全保障义务缺失与其他参加 者行为共同叠加所致。义务人可能会因为没有尽到安全保障义务且第三人(侵 害行为人)免责，承担相应的补充责任。因此，在涉及未成年人的案件中是否 适用自甘风险规则，往往还涉及监护人是否尽到监护职责、安全保障义务人是否尽到安全保障义务、学校和其他教育机构是否尽到教育管理职责等因素综合 考虑。

综上所述，未成年人相对于成年人而言，对于危险的认知、判断和躲避的 能力从理论上讲都是弱于成年人的，并且不同年龄段的孩子也是存在区别的。可能造成实质上的不公平。因此，在涉及未成年人受伤害的案件中，需要根据 法律规定，结合具体案情以及法官日常生活经验，综合考虑客观因素，对于未 成年人是否适用“自甘风险”进行合理的判断。

编写人：河南省宜阳县人民法院 杜旭燕

出租房屋发生火灾事故的责任分担

——薛某诉某公司侵权责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终7627号民事判决书

2. 案由：侵权责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):薛某

被告(上诉人):某公司

【基本案情】

薛某取得某三层商业用房所有权后,未经建设工程规划许可、未办理其他审批手续即加建了四层和五层。2020年,薛某将该五层商用房出租给某公司作为个人工作室。2021年,该商用房内发生火灾,造成四层、五层主体建筑、内部装修物品等不同程度受损。根据火灾现场勘验笔录和火灾事故认定书,起火点系四层东侧沙发位置处,该处位置附近有电视机、音箱等电器;四层东侧墙壁中部电视机烧损较重,东墙北侧亦存在烧毁严重仅剩内部电器残骸的金属框架,火灾原因可排除外来火源、用火不慎和遗留火种引发火灾的因素,不排除电气线路故障引发火灾的因素。

后薛某诉至法院,就火灾造成的屋内物品损失、房屋空置损失主张某公司赔偿。一审期间,经薛某申请,一审法院委托评估公司对涉案整栋房屋的受损装饰装修及家具家电损失进行评估作价。

【案件焦点】

火灾事故的责任主体及责任承担如何认定。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：本案争议的第一个焦点是火灾事故责任的认定。关于起火原因及责任。火灾事故认定书已明确排除外来火源、用火不慎和遗留火种引发火灾的可能，法院对此予以确认。审理中双方均确认某公司未进行二次装修，故火灾事故认定书中“不排除电气线路故障引发火灾”只可能存在三种情形：一是薛某原有装修中电路设计、铺设存在隐患引发；二是作为承租人的某公司使用的用电器自带线路故障引发；三是原有电气线路与承租人用电器接触处故障引发。对此，根据消防部门现场勘验笔录，第三种情形的可能性不大，因为如果系原有电气线路与用电器接触处故障，现场勘验时应当能够发现并记录在案；根据火灾发生时间及起火位置，第二种情形发生的可能性也不大：火灾发生于凌晨4点多，结合现场监控录像等判断，此时不存在某公司使用大功率用电器的可能；起火部位位于电视机附近，也排除了某公司搬入的展示柜短路起火的可能。因此，第一种情形引发的可能性最大。薛某作为出租人，自建的四层、五层未经规划许可、消防审批，也未提交自建部分及装修通过消防审核的证据，因此不排除其自建房及装修存在不符合消防要求的可能。综合以上分析，薛某对火灾的发生存在主要责任和过错。

关于承租人是否尽到充分、合理的管理责任问题。根据双方合同判断，作为承租人的某公司对薛某出租的标的物存在自建部分是明知的，对此，作为承租人的某公司应当提高警惕，更加关注房屋自身及消防安全。双方合同也明确约定了承租人的防火责任。然承租人在入住后，未对标的物配备必要的消防预警设施及灭火设施，存在不合理使用和未善良管理的过错；根据消防部门询问笔录，某公司工作人员在火灾发生后还存在未及时救火灭火等情形，故某公司对于火灾的发展、损失的扩大有一定过错。

综合以上情况，法院酌情确定薛某对本案火灾引发的损失承担70%的责任，某公司承担30%的责任。

本案的第二个争议焦点在于薛某合理损失的确定。薛某对其主张的装修相关损失，提交了鉴定报告，考虑到火灾事故的特殊性，对相关损失的认定不应设定过高的证明标准，本案鉴定报告关于装修相关内容，与薛某提交的照片、双方合同部分内容等能够印证，法院确认鉴定报告中关于装修的部分均存在且在火灾中受损，对该部分损失，结合鉴定意见予以确认。某公司虽对该报告不予认可，但未提交反证，法院对某公司的相关意见不予采纳。

关于动产及家具设备部分，薛某现有证据难以证明其主张的、列入鉴定报告的家具家电均存在于案涉房屋中且因火灾受损，薛某自己在消防部门陈述称“起火楼层里面的物品和电器都是租户摆放使用”。法院根据某公司陈述，对某公司认可的部分相关损失数额结合鉴定报告予以确认。

薛某的房屋因火灾导致无法使用、收益，因此产生空置损失。法院参照双方租赁合同约定的租金标准，对火灾发生后的合理期间空置损失予以确认。

薛某的上述损失，由法院根据前述责任比例，确定某公司应承担的部分。

北京市朝阳区人民法院依据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十二条、第十九条、第四十一条之规定，判决如下：

- 一、某公司于判决生效后十日内赔偿薛某损失546276元；
- 二、驳回薛某的其他诉讼请求。

薛某、某公司均不服一审判决，提出上诉。北京市第三中级人民法院经审理认为：结合各方当事人二审期间诉辩意见，本案二审期间争议焦点为一审关于涉案火灾事故责任认定及损失数额确定是否适当的问题。

关于涉案火灾事故责任的认定问题。根据本案已经查明的情况，涉案火灾事故发生后，消防部门作出火灾事故认定书，认定起火部位位于起火建筑四层东侧沙发位置处，火灾原因可排除外来火源、用火不慎和遗留火种引发火灾的因素，不排除电气线路故障引发火灾的因素。根据消防部门的火灾现场勘验笔录显示内容，四层东墙北部墙面凹槽内未穿金属管电线的线芯、东墙北部墙壁插座内金属部件均未发现熔融痕迹，故依据本案现有证据可以进一步排除火灾

